Theories of Punishment: Retributive Theory, Capital Punishment & Deterrent Theory (ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: പ്രതികാര സിദ്ധാന്തം, വധശിക്ഷ, പ്രതിരോധ (ഡിറ്ററന്റ്) സിദ്ധാന്തം)

Module 4 · Chapter 1

TOPIC 01 Ethical Problem of Punishment (Module 4 Intro) (ശിക്ഷയുടെ ധാർമ്മിക പ്രശ്നം (മൊഡ്യൂൾ 4 ആമുഖം))

MOD 4 INTRO

Justifying State-Inflicted Suffering Morally

Normally, intentionally inflicting pain, confinement, or property loss on a human being is morally wrong. Yet criminal law authorizes courts and prisons to deprive offenders of liberty, wealth, or even life. Module 4 asks the fundamental ethical question: What morally justifies state punishment, and what principles must govern its purpose and proportion?

വേദന നൽകുന്നത് തെറ്റാണെന്നിരിക്കെ ഭരണകൂടം ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്തിന്?

മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനയോ തടവോ നൽകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അധാർമ്മികമാണ്. എന്നാൽ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കോടതിക്കും ഭരണകൂടത്തിനും എങ്ങനെ ധാർമ്മിക അവകാശം ലഭിക്കുന്നു? ശിക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യവും പരിധിയും എന്താകണമെന്നാണ് മൊഡ്യൂൾ 4 പരിശോധിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണം: ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടാൽ കുറ്റമാണ്; പക്ഷേ കോടതി തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?

TOPIC 02 Three Classical Theories of Punishment (മൂന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ശിക്ഷാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ)

THREE THEORIES

Backward-Looking Justice vs Forward-Looking Utility & Cure

Moral philosophy organizes punishment into three classic theories: (1) Retributive Theory (LMS 4.1)—backward-looking desert ('punish because they sinned'); (2) Deterrent Theory (LMS 4.2)—forward-looking protection ('punish so future crime stops'); and (3) Reformative Theory (LMS 4.3)—curative healing ('punish to rehabilitate character').

പ്രതികാരം (Retributive), പ്രതിരോധം (Deterrent), പരിഷ്കരണം (Reformative)

പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: 1) പ്രതികാര സിദ്ധാന്തം (കഴിഞ്ഞ തെറ്റിന് അർഹമായ ശിക്ഷ); 2) പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തം (ഭാവിയിലെ കുറ്റങ്ങൾ തടയൽ); 3) പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം (കുറ്റവാളിയെ നന്നാക്കിയെടുക്കൽ).

ഉദാഹരണം: മോഷണം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കുറ്റത്തിന് അർഹമായത് നൽകലോ, മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കലോ, കള്ളനെ നന്നാക്കലോ പ്രധാനം?

TOPIC 03 LMS 4.1 Retributive Theory: 'You Reap What You Sow' (പ്രതികാര സിദ്ധാന്തം (Retributive Theory – LMS 4.1))

LMS 4.1 RETRIBUTION

Justice Demands Offenders Receive Moral Desert

Retributive Theory holds that punishment is justified inherently because the offender deserves it for past wrongdoing—'an eye for an eye, a tooth for a tooth' (Lex Talionis). Punishment is an end in itself satisfying moral justice, never a mere tool to frighten citizens or rehabilitate souls.

ചെയ്ത തെറ്റിന് ആനുപാതികമായി നൽകുന്ന അർഹമായ നീതി

ഭാവിയിലെ പ്രയോജനമല്ല, മറിച്ച് കുറ്റവാളി മുൻപ് ചെയ്ത തെറ്റാണ് ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണം ('കണ്ണിന് കണ്ണ്, പല്ലിന് പല്ല്'). ശിക്ഷ സ്വയമേവ നീതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണെന്നും കുറ്റവാളിയെ മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാക്കരുതെന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം വാദിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളെ അകാരണമായി മർദ്ദിച്ചയാൾക്ക് നിയമപരമായി ആനുപാതിക ശിക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ നീതിബോധം തൃപ്തമാകുന്നു.

TOPIC 04 Immanuel Kant on Retributive Justice (ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ പ്രതികാര നീതി)

KANT RETRIBUTION

Treating Criminals as Rational Agents, Not Scarecrows

Immanuel Kant fiercely defended Retribution against utilitarian deterrence. Using a criminal solely to intimidate society violates Kant's Humanity Formula by treating a person merely as a means! Punishing strictly by guilt respects the offender as a free rational author of their own act—famously declaring even a dissolving island society must execute its last murderer before disbanding so blood-guilt falls on nobody.

കുറ്റവാളിയെ ഭീഷണി ഉപകരണമാക്കാതെ അർഹമായത് നൽകൽ

മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറ്റവാളിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ മനുഷ്യാന്തസ്സിനെ അപമാനിക്കലാണെന്ന് കാന്റ് വാദിച്ചു. സ്വന്തം പ്രവൃത്തിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് കുറ്റവാളിയെ സ്വതന്ത്ര യുക്തിജീവിയായി ആദരിക്കലാണ്; പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന ദ്വീപുസമൂഹം പോലും അവസാന കൊലയാളിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് കാന്റ് പറഞ്ഞു.

ഉദാഹരണം: ഒരാൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് മാത്രം ശിക്ഷ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീതിപൂർണ്ണമായ ആദരവാണ്.

TOPIC 05 G.W.F. Hegel: Crime as Negation; Punishment as Annulment (ഹെഗലിന്റെ ദർശനം: കുറ്റത്തിന്റെ നിഷേധത്തെ നിഷേധിക്കൽ)

HEGEL THEORY

Restoring Moral Right by Annulling the Criminal Act

Hegel formulated Retribution dialectically: Right/Law is universal rational order; Crime is a negation or violent denial of Right. Left unpunished, crime pretends to be valid law. Punishment is therefore the 'negation of the negation'—coercion annulling the wrongful deed and publicly vindicating the offender's own moral rightness.

നീതിയെ നിഷേധിച്ച കുറ്റത്തെ തകർത്ത് നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ

ഹെഗലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കുറ്റകൃത്യം എന്നത് ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ (Right) നിഷേധമാണ്. ശിക്ഷ നൽകാതിരുന്നാൽ ആ അനീതി ശരിയാണെന്ന ധാരണ പരക്കും. അതിനാൽ കുറ്റമാകുന്ന നിഷേധത്തെ തകർത്ത് നീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന 'നിഷേധത്തിന്റെ നിഷേധം' (Negation of negation) ആണ് ശിക്ഷ.

ഉദാഹരണം: മോഷ്ടിച്ച പണം തിരിച്ചുപിടിച്ച് കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ സാധുത ഉറപ്പാക്കുന്നു.

TOPIC 06 Rigoristic vs Mollified Retributive Theory (LMS 4.1) (കർക്കശ പ്രതികാരവും (Rigoristic) മൃദു പ്രതികാരവും (Mollified))

RIGORISTIC VS MOLLIFIED

Exact Literal Equivalence vs Proportional Mitigation

LMS 4.1 carefully distinguishes two forms of Retribution: (1) Rigoristic (Extreme/Literal) Retribution strictly demands exact pain-for-pain equality regardless of motive or frailty ('eye for eye' mechanically); (2) Mollified (Softened/Modern) Retribution upholds proportional desert yet carefully weighs extenuating circumstances, age, provocation, intention, and humane mercy.

യാന്ത്രികമായ തുല്യശിക്ഷയും സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ലഘൂകരിച്ച ശിക്ഷയും

LMS 4.1 വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് രൂപങ്ങൾ: 1) റിഗോറിസ്റ്റിക് (Rigoristic): ഉദ്ദേശ്യമോ സാഹചര്യമോ നോക്കാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ 'പല്ലിന് പല്ല്' എന്ന കർക്കശ ശിക്ഷ. 2) മോളിഫൈഡ് (Mollified): അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമ്പോഴും കുറ്റവാളിയുടെ പ്രായം, സാഹചര്യം, മനഃസ്ഥിതി, കരുണ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: കടുത്ത പ്രകോപനത്താലോ അബദ്ധത്തിലോ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ആജീവനാന്ത പകപോക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് മോളിഫൈഡ് രീതിയാണ്.

TOPIC 07 Moral Merits & Proportional Shield of Retribution (പ്രതികാര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ആനുപാതിക സംരക്ഷണവും)

PROPORTIONALITY

Why Desert Prevents Over-Punishing Minor Offenses

Retribution carries vital ethical merits: (1) Grounds punishment in strict accountability rather than framing innocent scapegoats for crowd peace; (2) Establishes proportionality ('punishment must fit the crime'—forbidding hanging someone for stealing bread even if hanging deters theft effectively!); (3) Honors human dignity and free moral choice.

ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഭീകര ശിക്ഷ നൽകുന്നത് തടയുന്ന നീതിബോധം

പ്രതികാര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വലിയ ഗുണങ്ങൾ: 1) നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി തടയുന്നു; 2) കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിന് ആനുപാതികമായ ശിക്ഷ മാത്രം നൽകുന്നു (ഉദാ: ചെറിയ മോഷണത്തിന് വധശിക്ഷ നൽകരുത്); 3) മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: ഒരു മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചയാളെ മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തൂക്കിലേറ്റുന്നത് ആനുപാതികതയുടെ ലംഘനമാണ്.

TOPIC 08 Criticisms of Retributive Theory (പ്രതികാര സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ)

RETRIBUTION CRITIQUE

Vengeance Disguised as Justice & Zero Future Benefit

Critics press hard objections against pure Retribution: (1) Risks masking primitive animal revenge/vindictiveness behind philosophical jargon; (2) Two wrongs never make a right—adding fresh pain to past pain without reducing future crime creates double suffering; (3) Exact desert equivalence ('what equals cyber-fraud pain?') is practically impossible to calculate.

പ്രതികാരവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള നേർത്ത അതിർവരമ്പും ഭാവി പ്രയോജനക്കുറവും

വിമർശനങ്ങൾ: 1) ഇത് പലപ്പോഴും പഴയ പ്രാകൃത പ്രതികാരബോധത്തിന് (Revenge) ദാർശനിക മുഖം നൽകുന്നു; 2) ഭാവിയിലെ കുറ്റം തടയാതെ വേദനയുടെ ആകെത്തുക കൂട്ടുന്നു; 3) കബളിപ്പിക്കൽ പോലുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ വേദന കൃത്യമായി അളക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

ഉദാഹരണം: പൊതുവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാത്ത വെറും പകപോക്കൽ ബുദ്ധിശൂന്യമാണ് എന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നു.

TOPIC 09 LMS 4.1.1 Capital Punishment: Retentionist Retributive View (വധശിക്ഷ (Capital Punishment – LMS 4.1.1): അനുകൂല വാദങ്ങൾ)

LMS 4.1.1 DEATH PENALTY

Ultimate Proportionality for Heinous Murder

LMS 4.1.1 explores the intense ethical debate around Capital Punishment (death penalty). Retentionists (like Kant and Hegel) argue that deliberate taking of innocent life destroys the supreme moral right; only proportional forfeiture of the murderer's life answers the heinousness of extreme 'rarest of rare' crimes, affirming society's infinite valuation of innocent victims.

കൊടുംകുറ്റങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായ പരമശിക്ഷ എന്ന വാദം

LMS 4.1.1-ൽ വധശിക്ഷയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ (കാന്റ്, ഹെഗൽ തുടങ്ങിയവർ) വാദിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഒരു നിരപരാധിയുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന കൊടുംകുറ്റത്തിന് ആനുപാതികമായി കുറ്റവാളിയുടെ ജീവൻ തന്നെയാണ് നീതി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. ഇത് ഇരയുടെ ജീവന് സമൂഹം നൽകുന്ന പരമമായ വിലയെ കാണിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: ക്രൂരമായ കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങൾ പോലുള്ള 'അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ' (Rarest of rare) കേസുകളിലെ വധശിക്ഷാ വാദം.

TOPIC 10

LMS 4.1.1 Abolitionist Ethics Against Capital Punishment (വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള ധാർമ്മിക വാദങ്ങൾ (Abolitionism))

ABOLITIONISM

Irreversibility, Judicial Error & Inalienable Human Dignity

Abolitionists (led since Beccaria 1764) argue decisively against state executions: (1) Justice is fallible—countless innocent people were executed before DNA evidence proved error, and death is utterly irreversible; (2) Empirical studies show murder rates do not drop reliably under death penalties compared to life imprisonment; (3) State killing imitates murder and denies human capacity for repentance/reform.

തിരുത്താനാകാത്ത പിഴവുകളും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും

ബെക്കാരിയ മുതൽ വധശിക്ഷയെ എതിർക്കുന്നവർ നിരത്തുന്ന വാദങ്ങൾ: 1) കോടതികൾക്കും തെറ്റ് പറ്റാം—നിരപരാധിയെ തൂക്കിലേറ്റിയാൽ ഒരിക്കലും തിരുത്താനാകില്ല; 2) വധശിക്ഷയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ കുറയുന്നില്ലെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു; 3) ഭരണകൂടം കൊല്ലുന്നത് കൊലപാതക സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡി.എൻ.എ പരിശോധനയിലൂടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയുമ്പോൾ ജീവപര്യന്തം തടവിലാണെങ്കിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കും.

TOPIC 11

Capital Punishment: Bias, Cruelty & Global Shift (വധശിക്ഷയിലെ സാമൂഹിക പക്ഷപാതവും ആഗോള മാറ്റവും)

DEATH PENALTY DEBATE

Poverty & Discrimination Bias + Right to Life

Abolitionists also expose stark inequality: wealthy elites afford top defense counsel while impoverished, marginalized minorities disproportionately face the gallows. Recognizing the right to life as non-derogable even for guilty citizens, over two-thirds of nations have legally or practically abolished capital punishment, retaining strict humane life sentences instead.

പാവപ്പെട്ടവരിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ശിക്ഷാ വിവേചനം

പണവും സ്വാധീനവുമുള്ളവർ മികച്ച അഭിഭാഷകരെ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ദരിദ്രരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് കൂടുതലും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നത്. അതിനാൽ ആധുനിക ലോകം കർശന ജീവപര്യന്തത്തിലേക്കും പുനരധിവാസത്തിലേക്കും മാറുകയാണ്.

ഉദാഹരണം: മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമങ്ങളും വധശിക്ഷ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

TOPIC 12

LMS 4.2 Deterrent Theory: Forward-Looking Protection (പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തം (Deterrent Theory – LMS 4.2))

LMS 4.2 DETERRENCE

Punishment as Preventive Example Rather Than Revenge

Shifting sharply from past-looking desert, the Deterrent (Preventive) Theory justifies punishment strictly by future social protection: inflicting unpleasant consequences on an offender creates decisive disincentives so neither that criminal nor watching citizens repeat similar crimes. 'You are punished not FOR stealing sheep, but THAT sheep may not be stolen.'

കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും സമൂഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശിക്ഷ

ഭൂതകാലത്തേക്കല്ല, ഭാവിയിലേക്കാണ് പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തം (Deterrent theory) നോക്കുന്നത്. കുറ്റവാളിക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ കണ്ടു മറ്റുള്ളവരും ഭയന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. 'ആടിനെ മോഷ്ടിച്ചതിനല്ല, ഇനി ആരും ആടിനെ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശിക്ഷ' എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യം.

ഉദാഹരണം: നിയമലംഘകർക്ക് കനത്ത പിഴയും ശിക്ഷയും പരസ്യമാക്കുന്നത് മറ്റ് ഡ്രൈവർമാരെ ഗതാഗത നിയമം പാലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

TOPIC 13 Hobbes, Locke & Utilitarian Roots of Deterrence (ഹോബ്സ്, ലോക്ക് ('Ill Bargain'), പ്രയോജനവാദ വേരുകൾ)

DETERRENCE ROOTS

Making Crime an 'Ill Bargain' (John Locke)

Deterrence grows naturally from social-contract and utilitarian philosophy. Thomas Hobbes explained the state wields terrifying sword-power solely to keep citizens peaceful. John Locke declared punishment must 'make it an ill bargain to the offender, give him cause to repent, and terrify others from doing the like.' Rational calculators weigh expected pain against illicit profit.

കുറ്റകൃത്യം ലാഭകരമല്ലാത്ത 'മോശം കച്ചവടം' (Ill Bargain) ആക്കി മാറ്റുക

സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തക്കാരും പ്രയോജനവാദികളുമാണ് ഇതിന്റെ ശില്പികൾ. ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞത് 'ശിക്ഷ കുറ്റവാളിക്ക് മോശം കച്ചവടമായി (Ill bargain) തോന്നണം; അങ്ങനെ അയാൾ ഖേദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ഭയന്ന് പിന്മാറുകയും വേണം' എന്നാണ്. ഹോബ്സും ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

ഉദാഹരണം: 1000 രൂപ മോഷ്ടിച്ചാൽ 10,000 രൂപ പിഴയും ജയിലും ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കള്ളൻ പിന്മാറും.

TOPIC 14 Cesare Beccaria (1764) & Jeremy Bentham's Deterrent Economics (ബെക്കാരിയയും (1764) ജെറമി ബെന്താമിന്റെ ശിക്ഷാ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും)

BECCARIA-BENTHAM

Rational Cost-Benefit Model of Criminal Temptation

Italian jurist Cesare Beccaria ('On Crimes and Punishments', 1764) and Jeremy Bentham anchored modern deterrence in human psychology: potential criminals weigh expected gain against expected legal pain. Punishment is morally warranted ONLY if the social harm prevented exceeds the pain inflicted upon the offender ('frugal punishment').

കുറ്റത്തിന്റെ സുഖത്തേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ വേദന മാത്രം മതി

1764-ൽ സിസേർ ബെക്കാരിയയും തുടർന്ന് ബെന്താമും വാദിച്ചത് മനുഷ്യൻ ലാഭനഷ്ടം കണക്കുകൂട്ടിയാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട അത്രമാത്രം മിതമായ ശിക്ഷ (Frugal punishment) നൽകിയാൽ മതി; അനാവശ്യ ക്രൂരത പാടില്ല.

ഉദാഹരണം: മരുന്നിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ വിഷമാകുന്നത് പോലെ അമിതമായ ശിക്ഷയും ദോഷകരമാണ്.

TOPIC 15 The Beccaria–Bentham Theorem: Certainty & Celerity > Severity (ബെക്കാരിയ–ബെന്താം സിദ്ധാന്തം: നിശ്ചിതത്വവും വേഗതയും ക്രൂരതയേക്കാൾ വലുത്)

THEOREM

Why Brutal Laws Often Fail When Enforcement Slumbers

Crucial to LMS 4.2 is the Beccaria–Bentham theorem: CERTAINTY (high probability of arrest) and CELERITY (swiftness of trial/penalty) deter crime far more powerfully than savage SEVERITY! A brutal death penalty rarely enforced tempts gamblers to risk crime hoping to escape; swift, guaranteed modest fines stop violations reliably.

അതിക്രൂര ശിക്ഷയേക്കാൾ ഉറപ്പുള്ളതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ശിക്ഷയാണ് ഫലപ്രദം

LMS 4.2-ലെ നിർണ്ണായക തത്ത്വം: കടുത്ത ശിക്ഷയേക്കാൾ (Severity) കുറ്റം ചെയ്താൽ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന നിശ്ചിതത്വവും (Certainty) വേഗത്തിലുള്ള വിധിയുമാണ് (Celerity) കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന കേസുകളും അഴിമതിയും കടുത്ത ശിക്ഷകളെപ്പോലും നിഷ്ഫലമാക്കും.

ഉദാഹരണം: എല്ലാവരും പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാഫിക് കാമറകൾ, കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടായിട്ടും പോലീസില്ലാത്ത റോഡിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണ്.

TOPIC 16 Edwin Sutherland: General Deterrence vs Particular Deterrence (എഡ്വിൻ സതർലാൻഡ്: പൊതു പ്രതിരോധവും പ്രത്യേക പ്രതിരോധവും)

SUTHERLAND SPLIT

Deterring the Watching Public vs the Punished Individual

Criminologist Edwin Sutherland (LMS 4.2) draws a sharp twofold distinction: (1) General Deterrence aims the public warning of punishment outward at society at large—teaching law-abiding onlookers the heavy price of crime; (2) Particular (Specific) Deterrence aims directly at the convicted individual so unpleasant custody stops him from reoffending.

സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തടയലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ തടയലും

കുറ്റശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഡ്വിൻ സതർലാൻഡ് (Edwin Sutherland) പ്രതിരോധത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു: 1) പൊതു പ്രതിരോധം (General Deterrence): ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ കണ്ട് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് പൗരന്മാർ കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കുക. 2) പ്രത്യേക പ്രതിരോധം (Particular Deterrence): ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച വ്യക്തി ആ വേദനയോർത്ത് വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കുക.

ഉദാഹരണം: ഒരാൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാകുന്നത് കാണുന്ന അയൽക്കാർ പേടിക്കുന്നത് General; അയാൾ തന്നെ ഇനി വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് Particular.

TOPIC 17 John Ball's Six Factors Conditioning Deterrence (Factors 1–3) (ജോൺ ബോളിന്റെ ആറ് പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങൾ (ഘടകങ്ങൾ 1–3))

JOHN BALL 1–3

Act Type, Penalty Severity & Probability of Capture

Highlighted carefully in LMS 4.2, sociologist John Ball proved deterrence never works identically across all crimes, identifying six conditioning factors. Factors 1–3: (1) Nature/Type of Criminal Act (instrumental property theft deters easily; blind crimes of passion resist calculation); (2) Severity of Punishment; and (3) Certainty/Likelihood of detection and conviction.

പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം, ശിക്ഷയുടെ ഗൗരവം, പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത

LMS 4.2-ൽ എടുത്തുപറയുന്ന ജോൺ ബോളിന്റെ (John Ball) ആദ്യ 3 ഘടകങ്ങൾ: 1) കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം (കരുതിക്കൂട്ടിയ മോഷണങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്നുള്ള കോപത്തിലുള്ളവയെ പ്രയാസമാണ്); 2) ശിക്ഷയുടെ കടുപ്പം; 3) പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത (Certainty).

ഉദാഹരണം: നികുതി വെട്ടിപ്പ് ശിക്ഷാഭയം കൊണ്ട് വേഗം തടയാം; എന്നാൽ കടുത്ത ക്രോധത്തിലുണ്ടാകുന്ന അടിപിടി കണക്കുകൂട്ടി തടയാനാകില്ല.

TOPIC 18 John Ball's Six Factors Conditioning Deterrence (Factors 4–6) (ജോൺ ബോളിന്റെ ആറ് പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങൾ (ഘടകങ്ങൾ 4–6))

JOHN BALL 4–6

Swiftness, Offender Character & Social/Moral Stigma

Completing John Ball's 6 LMS factors: (4) Celerity/Swiftness linking crime immediately with punishment in memory; (5) Offender's Personal Knowledge, Temperament & Circumstances (impulsive/desperate vs calculating middle-class); and (6) Social & Moral Stigma (shame among family and community often deters middle-class citizens far more than court fines!).

ശിക്ഷയുടെ വേഗത, കുറ്റവാളിയുടെ സ്വഭാവം, സാമൂഹിക നാണക്കേട്

ജോൺ ബോളിന്റെ അടുത്ത 3 ഘടകങ്ങൾ: 4) ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ വേഗത (Celerity); 5) കുറ്റവാളിയുടെ വ്യക്തിത്വവും മാനസികാവസ്ഥയും (ലക്ഷ്യബോധമുള്ളയാൾ vs നിരാശനായ ആവേശക്കാരൻ); 6) സാമൂഹിക-ധാർമ്മിക അപമാനം (കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന പേരുദോഷം പലപ്പോഴും ജയിലിനേക്കാൾ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നു).

ഉദാഹരണം: ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ജയിലിനേക്കാൾ ഭയപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപമാനമാണ്.

TOPIC 19

Crime Classification & Instrumental vs Expressive Crimes (ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത കുറ്റങ്ങളും (Instrumental) വികാരാധീന കുറ്റങ്ങളും (Expressive))

CRIME PSYCHOLOGY

Why Deterrence Targets Calculated Offenses Best

Developing John Ball's first factor, criminologists distinguish Instrumental crimes (tax evasion, fraud, smuggling, planned burglary—cool means toward money) where deterrence thrives cleanly, from Expressive crimes (rage killings, drunken brawls, psychotic violence) committed under overwhelming emotion where offenders fail to pause and calculate legal risk.

കണക്കുകൂട്ടി ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ വേഗം തടയാം; വികാരവിക്ഷോഭങ്ങളല്ല

കള്ളക്കടത്ത്, നികുതി വെട്ടിപ്പ് പോലുള്ള ആസൂത്രിത കുറ്റങ്ങളിൽ (Instrumental crimes) ശിക്ഷാഭയം നന്നായി ഫലിക്കുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത കോപത്തിലോ മദ്യലഹരിയിലോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ (Expressive crimes) കുറ്റവാളി ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല.

ഉദാഹരണം: ഓഡിറ്റിംഗ് കർശനമാക്കിയാൽ അഴിമതി കുറയും; എന്നാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിലെ വഴക്ക് ശിക്ഷാഭയം കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കില്ല.

TOPIC 20

Criminal Responsibility, Mens Rea & Punishment (കുറ്റകൃത്യ ഉത്തരവാദിത്തവും മനഃസ്ഥിതിയും (Mens Rea))

LMS 4.2 RESPONSIBLE

Can Punishment Justly Strike Non-Responsible Minds?

Both Retributive and Deterrent ethics examine Moral Responsibility under LMS 4.2. Legal culpability ordinarily requires two pillars: Actus Reus (wrongful outward deed) plus Mens Rea ('guilty mind'—intent, recklessness, or negligence). Punishing sleepwalkers, infants, or mentally incapacitated agents violates basic fairness AND serves zero deterrence.

ശാരീരിക പ്രവൃത്തിക്കൊപ്പം കുറ്റകരമായ ഉദ്ദേശ്യവും (Mens Rea) അനിവാര്യം

ഒരു പ്രവൃത്തി ശിക്ഷാർഹമാകാൻ ബാഹ്യമായ തെറ്റായ പ്രവൃത്തിക്കൊപ്പം (Actus Reus) കുറ്റകരമായ മാനസിക ഉദ്ദേശ്യവും (Mens Rea) ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെറിയ കുട്ടികളെയോ ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്നവരെയോ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ളവരെയോ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയല്ല, പ്രതിരോധത്തിനും ഉപകരിക്കില്ല.

ഉദാഹരണം: പൊതുവഴിയിൽ ഒരാൾ അപസ്മാരം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഗ്ലാസ്സ് ഉടഞ്ഞാൽ അത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള കുറ്റമല്ല.

TOPIC 21

The Insanity Defense & Free Will vs Determinism (മനോരോഗ പ്രതിരോധവും (Insanity) ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യ-നിയതിവാദ പ്രശ്നവും)

INSANITY & WILL

When Mental Illness Destroys Capacity to Know Right/Wrong

Under classic criminal law rules (e.g., M'Naghten principle), severe insanity excuses criminal punishment when a defect of reason prevents the defendant from understanding the nature of the act or that it was wrong. Meanwhile, hard determinists ask: if environment and brain chemistry determine choices, does anyone merit harsh retribution—shifting focus toward preventive safety and treatment?

ശരിതെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കടുത്ത മാനസികരോഗാവസ്ഥ

കടുത്ത മനോരോഗം മൂലം താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമോ അത് തെറ്റാണെന്നോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് നൽകുന്നു (M'Naghten തത്ത്വം). പകരം അവരെ സുരക്ഷിത ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്; ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തത്തിന് വഴിതുറന്നത്.

ഉദാഹരണം: ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട തീവ്ര മാനസികരോഗിയ്ക്ക് ജയിലല്ല, കരുതലോടെയുള്ള ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത്.

TOPIC 22 Ethical Objection 1 to Deterrence: Treating Humans as Means (പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്ത വിമർശനം 1: മനുഷ്യനെ വെറും ഉപകരണമാക്കുന്നു)

DETERRENCE CRITIQUE 1

Kant's Rebuke: Making One Man a Scarecrow for Others

Immanuel Kant and Hegel delivered the sharpest blow to pure Deterrence: hanging or over-punishing Convict X merely to frighten Citizens Y and Z violates absolute human dignity—treating Convict X not as a moral subject responsible for his exact deed, but like beating a dog or setting up a scarecrow in a cornfield!

മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ ബലിയാടാക്കുന്നത് കാന്റിയൻ വിരുദ്ധമാണ്

കാന്റും ഹെഗലും മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന വിമർശനം: Y-യെയും Z-യെയും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി X-ന് അമിത ശിക്ഷ നൽകുന്നത് മനുഷ്യനെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി കാണാതെ വെറുമൊരു 'ഭയപ്പെടുത്തൽ ഉപകരണമായി' (Scarecrow) ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

ഉദാഹരണം: ഒരു കുറ്റകൃത്യം വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് കരുതി പിടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചെറിയ കള്ളന് 20 വർഷം തടവ് നൽകുന്നത് അനീതിയാണ്.

TOPIC 23 Ethical Objection 2: Scapegoating & Over-Punishment Risk (വിമർശനം 2: നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അപകടസാധ്യത)

DETERRENCE CRITIQUE 2

If Only Fear Matters, Why Wait for Real Guilt?

Critics press further: if deterrence depends purely on public belief that crimes get swiftly punished, couldn't a desperate police chief secretly frame an innocent vagrant to pacify a frightened town and scare future gangs? Pure deterrence lacks any internal barrier protecting innocent scapegoats or limiting disproportionate cruelty—needing retributive proportionality!

സമൂഹത്തെ പേടിപ്പിക്കാൻ നിരപരാധിയെ ബലിയാടാക്കിയാലോ?

സമൂഹത്തിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഒരു നിരപരാധിയെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ശിക്ഷിച്ചാലും പൊതുഭയം ഉണ്ടാകുമല്ലോ! അതിനാൽ കുറ്റവാളി യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും ശിക്ഷ ആനുപാതികമാകണമെന്നുമുള്ള പ്രതികാര നീതി ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ്.

ഉദാഹരണം: കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കാനാകാത്തപ്പോൾ നിരപരാധിയെ തൂക്കിലേറ്റി 'കേസ് തെളിയിച്ചതായി' കാണിക്കുന്ന അനീതി.

TOPIC 24 Empirical Objection 3: Failure Against Hardened & Impulsive Crime (വിമർശനം 3: സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളിലും അശ്രദ്ധരിലും പരാജയപ്പെടുന്നു)

DETERRENCE CRITIQUE 3

Fear Fails When Hope of Escape or Desperation Rules

Real-world criminology notes deterrence underperforms when criminals act impulsively, ignore distant risk, face extreme poverty, or trust corrupt loopholes to escape capture. Worse still, public executions historically triggered pickpocketing among watching crowds! Thus fear alone never builds genuine inner moral citizenship.

ശിക്ഷാഭയം കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളിൽ ധാർമ്മികത വളരില്ല

പണ്ട് പരസ്യമായി തൂക്കിലേറ്റുന്ന ചടങ്ങുകൾ കാണാൻ കൂടിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ പോക്കറ്റടിക്കാർ വിലസിയിരുന്നു! കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമോ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസമോ ആവേശമോ ഉള്ളപ്പോൾ ശിക്ഷാഭയം പ്രവർത്തിക്കാറില്ല.

ഉദാഹരണം: ഭയം ഒരാളെ പോലീസുകാരൻ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം നല്ലവനാകാൻ പഠിപ്പിക്കും; മനസ്സ് മാറ്റില്ല.

TOPIC 25 Comparing Retributive (4.1) vs Deterrent (4.2) (പ്രതികാര സിദ്ധാന്തവും പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തവും: താരതമ്യം)

COMPARE 4.1 VS 4.2

Backward-Looking Desert vs Forward-Looking Prevention

Retributive Theory (4.1) looks BACKWARD to the past crime; values punishment as intrinsic moral desert; champions proportionality and guilt constraint (Kant/Hegel). Deterrent Theory (4.2) looks FORWARD to future peace; treats punishment as utilitarian tool; stresses certainty, celerity, John Ball's 6 factors, and Sutherland's General/Particular distinction.

ഭൂതകാല നീതി vs ഭാവികാല സാമൂഹിക സുരക്ഷ

പ്രതികാര സിദ്ധാന്തം (4.1) ഭൂതകാല തെറ്റിന് ആനുപാതികമായ അർഹത നോക്കുന്നു (കാന്റ്, ഹെഗൽ). പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തം (4.2) ഭാവിയിലെ കുറ്റം തടയാനുള്ള ഫലം നോക്കുന്നു (ഹോബ്സ്, ലോക്ക്, ബെക്കാരിയ, ബെന്താം, സതർലാൻഡ്, ജോൺ ബോൾ).

ഉദാഹരണം: ആധുനിക കോടതികൾ രണ്ടും ചേർത്താണ് ശിക്ഷ നിശ്ചയിക്കുന്നത്—നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കില്ല (Retribution), സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും (Deterrence).

TOPIC 26 Exam Blueprint for LMS 4.1 & 4.2 Questions (LMS 4.1 & 4.2 പരീക്ഷാ ഉത്തര രൂപരേഖ)

EXAM BLUEPRINT

Must-Include Thinkers & Technical Distinctions

For Retributive questions: include Lex Talionis, Kant's island murder example, Hegel's negation of negation, Rigoristic vs Mollified distinction, and Capital Punishment pros/cons (4.1.1). For Deterrent questions: Locke's 'ill bargain', Beccaria-Bentham certainty/celerity theorem, Sutherland's General/Particular split, John Ball's 6 factors, Mens Rea/Insanity, and Kant's scarecrow critique.

പരീക്ഷാ ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കരുതാത്ത പ്രധാന ആശയങ്ങൾ

പ്രതികാരത്തിൽ: ലെക്സ് ടാലിയോണിസ്, കാന്റ്-ഹെഗൽ, റിഗോറിസ്റ്റിക് vs മോളിഫൈഡ്, വധശിക്ഷാ സംവാദം. പ്രതിരോധത്തിൽ: ലോക്കിന്റെ 'ഇൽ ബാർഗെയ്ൻ', ബെക്കാരിയ-ബെന്താം (Certainty/Celerity), സതർലാൻഡ് (General/Particular), ജോൺ ബോളിന്റെ 6 ഘടകങ്ങൾ, മെൻസ് റിയ/ഇൻസാനിറ്റി.

ഉദാഹരണം: ജോൺ ബോളിന്റെ 6 ഘടകങ്ങളും സതർലാൻഡിന്റെ വിഭജനവും എഴുതുന്നത് വലിയ മാർക്ക് നേടിത്തരും.

TOPIC 27 Chapter 1 Recap & Bridge to Reformative Theory (അധ്യായം 1 സംഗ്രഹം: അടുത്തതായി പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം (Ch 15))

CHAPTER RECAP

From Retribution & Deterrence to Healing Offenders

Chapter 14 covered LMS 4.1 Retributive Theory (Rigoristic/Mollified), Capital Punishment (4.1.1), and LMS 4.2 Deterrent Theory (Locke, Beccaria-Bentham, Sutherland, John Ball's 6 factors, Insanity/Responsibility). Yet neither purely punishing nor frightening addresses why crime grows or how broken offenders can become productive citizens—leading directly to LMS 4.3 Reformative Theory in Chapter 15.

ശിക്ഷിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും മതിയോ? കുറ്റവാളിയെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ?

പ്രതികാര സിദ്ധാന്തവും (4.1), വധശിക്ഷാ ചർച്ചയും (4.1.1), പ്രതിരോധ സിദ്ധാന്തവും (4.2) ഇവിടെ പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ കുറ്റവാളിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനും സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല; അതിനാലാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ (Ch 15) നാം 'പരിഷ്കരണ സിദ്ധാന്തം' (Reformative Theory 4.3) പഠിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണം: ഗാന്ധിജിയുടെയും വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെയും മാനവിക ശിക്ഷാ ദർശനം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം.

01 Punishment Ethics Question
Problem: Intentionally harming anyone is immoral; how is state punishment just?
3 Theories: Retributive (4.1 past), Deterrent (4.2 fear), Reformative (4.3 cure).

02 Retributive Core (4.1)
Motto: Lex Talionis ('Eye for an eye, tooth for a tooth').
Orientation: Strictly backward-looking: punish solely because offender sinned.
Rule: Punishment is intrinsic justice, not tool for social fear.

03 Kant on Retribution
Principle: Punishing purely to scare others reduces humans to means.
Island Case: Dissolving island must still punish last murderer for desert.
Dignity: Respects offender as free moral decision-maker.

04 Hegel's Formula
Dialectics: Crime = Negation of Right.
Punishment: Negation of the Negation -> annuls crime & restores valid law.

05 Rigoristic vs Mollified
Rigoristic: Exact literal pain equivalence ignoring context/intent.
Mollified: Proportional justice modified by motive, age, weakness & mercy.
Value: Preserves guilt-check & stops extreme punishment for petty crime.

06 Retribution Objections
Charge 1: Masks primitive animal revenge beneath high philosophy.
Charge 2: Adds pain to past pain without reducing future crime.
Charge 3: Impossible to match exact pain for fraud or perjury.

07 Capital Punishment Pro (4.1.1)
Advocates: Kant & Hegel (proportionality for intentional murder).
Claim: Extreme 'rarest of rare' slaughter demands supreme forfeiture.
Symbol: Affirms society's infinite valuation of innocent life.

08 Capital Punishment Anti (4.1.1)
Irreversible: Human courts make fatal mistakes (posthumous DNA exonerations).
Empirical: Fails to deter homicide reliably better than life prison.
Bias & Harm: Falls heavily on poor; state mimics murder.

09 Deterrent Core (4.2)
Orientation: Forward-looking utilitarian protection of future society.
Dictum: 'Not FOR stealing sheep, but THAT sheep may not be stolen.'
Locke Quote: Make crime an 'ill bargain' to the offender.

10 Beccaria (1764) & Bentham
Thesis: Criminals calculate pain vs criminal gain.
Theorem: Certainty (capture) + Celerity (speed) deter MORE than brutal severity.
Frugality: Inflict no surplus pain beyond deterrence threshold.

11 Sutherland Split (LMS)
General: Public example warning society at large not to offend.
Particular: Specific painful sanction stopping THAT convict from repeating.

12 John Ball 6 Factors (1–3)
1 Act Type: Calculated property crime deters easily; blind rage resists.
2 Severity: Proportional cost weighed against illicit reward.
3 Certainty: Probability of detection & conviction.

13 John Ball 6 Factors (4–6)
4 Celerity: Swift association between crime & penalty.
5 Personality: Offender intelligence, impulse control & awareness.
6 Stigma: Social/family shame often deters more than legal fines.

14 Instrumental vs Expressive
Instrumental: Planned fraud/smuggling/theft (high deterrence fit).
Expressive: Blind anger/passion/addiction acts (low calculation).

15 Responsibility & Mens Rea
Elements: Actus Reus (act) + Mens Rea (guilty intent/negligence).
Exemption: Children/sleepwalkers lack culpability & deterrence value.

16 Insanity Defense
Rule: Mental defect removing grasp of right/wrong excuses punishment.
Response: Secure medical care instead of vindictive prison pain.
Note: Opens path toward scientific criminology.

17 Deterrence Critique 1
Kant: Turns offender into mere scarecrow/tool for others' security.
Scapegoat: Logically permits framing an innocent vagrant to calm crowds.

18 Deterrence Critique 2
History: Crowds watching public hangings got pickpocketed!
Limit: Fear without moral education fails once police look away.

19 4.1 vs 4.2 Snapshot
4.1: Backward | Kant/Hegel | Guilt + Proportion | Rigoristic/Mollified.
4.2: Forward | Hobbes/Locke/Bentham | Certainty/Celerity | Ball/Sutherland.

20 Bridge to Chapter 15
Gap: Neither pain nor fear heals psychological/social roots of crime.
Next (4.3): Reformative Theory: Gandhi, Hugo, Aristotle medicine, Criminology.